

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AGENTE ADUANAL CESAR AUGUSTO SAVIÑON RUELAS, (EN LO SUCESIVO “EL AGENTE ADUANAL”) Y POR LA OTRA PARTE UNGERSA SA DE CV, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER (EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE”), AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

DECLARACIONES

I. DECLARA EL AGENTE ADUANAL:

- a) Que mediante acuerdo 800-02-00-00-00-2012-101, dictado por la H. Administración General de Aduanas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que cumplí con los requisitos previstos en el artículo 159 de la Ley Aduanera me fue otorgada la patente nacional 1623 con adscripción a la Aduana de Nogales Sonora, cuya publicación fue realizada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2012.
- b) Que la función del Agente Aduanal consiste en realizar por cuenta y encargo de terceros, los trámites relacionados con el despacho aduanero de las mercancías a la importación y/o exportación, en sus diversos regímenes aduaneros, según lo mandata la Ley Aduanera y su Reglamento, mercancías que son propiedad de los importadores y/o exportadores.
- c) Que, a efecto de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, “**EL AGENTE ADUANAL**” en términos del artículo 36 de la Ley Aduanera solicita y obtiene de los importadores y/o exportadores la documentación soporte de la mercancía a importar o exportar.
- d) Que, para los efectos legales del presente contrato, señala como domicilio para recibir cualquier tipo de notificación, el ubicado en **Acceso al ITN no. 22 interior, Colonia Unidad Deportiva, C.P. 84063, Nogales, Sonora**; o bien, el correo electrónico siguiente: daniel.savinson@asavinson.com.
- e) Que cuenta con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria, así como con la capacidad económica, activos propios y capital humano para dar cabal cumplimiento al objeto del presente contrato, mismo que consiste en la prestación de servicios, asesoría y realización de todo tipo de actos y actividades que se relacionen con servicios de comercio exterior, conexos y relacionados con las actividades propias del agente aduanal en la tramitación del despacho aduanero de mercancías para su importación y/o exportación, de conformidad con los artículos 159 y 162 de la Ley Aduanera.
- f) Que no existe conflicto de intereses entre “**EL AGENTE ADUANAL**”, y “**EL CLIENTE**” derivado de la prestación de servicios de despacho aduanero, ni negocios personales en

virtud de los cuales hubiera proporcionado algún beneficio económico a los socios y empleados de “EL CLIENTE”, sus subsidiarias, filiales, controladas o controladoras con los que tenga tratos en virtud de la celebración de este Contrato, y que no hay ninguna relación de socios, accionistas, amistad ni de parentesco entre ellos.

II.- DECLARA EL CLIENTE:

- a) **“EL CLIENTE”** manifiesta su interés de solicitar los servicios en materia de comercio exterior para importación y/o exportación de mercancías de **“EL AGENTE ADUANAL”**.
- b) Que es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública número **5,025 Volumen 078**, de fecha **22 de junio de 2017**, pasada ante el fedatario público número **95**, de la Ciudad de **Hermosillo, Sonora, México**, misma que quedo debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio con el folio mercantil número **N-2017053946** de fecha **30 de junio de 2017**.
- c) Que, para los fines del presente contrato, **“EL CLIENTE”** se encuentra representado por el C. **YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER**, quien cuenta con facultades amplias, cumplidas y bastantes las cuales no le han sido limitadas ni revocadas a la firma del presente contrato. Así mismo manifiesta que le han sido otorgadas las facultades que la Ley exige para otorgar y suscribir este contrato a nombre y representación de **“EL CLIENTE”**, obligándola en los términos y condiciones del mismo, según consta en la Escritura Pública número **5,025 Volumen 078**, de fecha **22 de junio de 2017**, pasada ante el fedatario público número **95**, de la Ciudad de **Hermosillo, Sonora, México**.
- d) Que, para efectos del presente contrato, y a fin de realizar cualquier tipo de notificación inherente al mismo señala el domicilio ubicado en: **Avenida Nuevo Leon número 56, Colonia Hermosillo Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México**; o bien el correo electrónico siguiente: ungerboner@icloud.com
- e) Que su objeto social se encuentra vinculado con el comercio exterior, según acta constitutiva que consta en la Escritura Pública número **5,025 Volumen 078**, de fecha **22 de junio de 2017**, pasada ante el fedatario público número **95**, de la Ciudad de **Hermosillo, Sonora, México**. Por lo que declara contar con los programas, permisos y autorizaciones que legalmente se requieren en las operaciones de comercio exterior, y que son exigibles por las autoridades aduaneras.
- f) Que se su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de conformidad a lo establecido por el Artículo 59 fracción IV de la Ley Aduanera.

- g) Que la documentación que acredita lo antes expuesto se entregó en copia simple, cuyo original se puso a la vista de las partes a la firma del presente contrato, y queda a disposición de **“EL AGENTE ADUANAL”** como parte integrante del expediente de identificación del cliente en los términos que la requiera y para los efectos administrativos y legales que se llegasen a necesitar como consecuencia del presente contrato, documentación que podrá ser proporcionada por **“EL AGENTE ADUANAL”**, en caso de ser requerida por alguna autoridad y que la misma puede ser resguardada por la **“EL AGENTE ADUANAL”** por cinco años posteriores de haber concluido las operaciones de comercio exterior solicitadas por **“EL CLIENTE”**.
- h) Declara bajo protesta de decir verdad que su representada que no se encuentra listado en los supuestos previstos en los artículos 49 Bis fracción X, 69 con excepción de la fracción IV, 69-B cuarto párrafo y 69-B Bis noveno párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, ni mantiene relación con contribuyentes incluidos en dichos listados, obligándose a mantener indemne al Agente Aduanal frente a cualquier contingencia que derive del incumplimiento de esta declaración.
- i) Que el **“CLIENTE”** manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los recursos utilizados para cumplir con las obligaciones pactadas en el presente contrato son de procedencia lícita, reconociendo que **“EL AGENTE ADUANAL”**, se encuentra obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás Leyes relacionadas con la materia, por lo que deberá prevenir, detectar, y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, auxiliar o cooperar para la comisión del delito de Operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto por el Código Penal Federal en su artículo 400 Bis y demás delitos relacionados con éstas.
- j) Que no existe conflicto de intereses entre **“EL AGENTE ADUANAL”**, y **“EL CLIENTE”** derivado de la prestación de servicios de despacho aduanero, ni negocios personales en virtud de los cuales hubiera proporcionado algún beneficio económico a los socios y empleados de **“EL CLIENTE”**, sus subsidiarias, filiales, controladas o controladoras con los que tenga tratos en virtud de la celebración de este Contrato, y que no hay ninguna relación de socios, accionistas, amistad ni de parentesco entre ellos.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

- a) Haber definido libremente, por conducto de sus representantes legales debidamente acreditados y por su propio derecho, los términos y condiciones de este Contrato, con pleno conocimiento de sus implicaciones jurídicas.
- b) Que en este acto comparecen con la intención de quedar legalmente obligados bajo los términos del presente instrumento, y por lo tanto proceden a celebrar el

presente Contrato de Mandato de conformidad con las cláusulas que a continuación se enuncian.

DEFINICIONES

a) Servicios profesionales:

Son todos aquellos trámites, gestiones ante la Aduana de despacho de las mercancías a nombre siempre del **“EL CLIENTE”** y en los cuales **“EL AGENTE ADUANAL”** participe y que se vinculen con el despacho aduanal de mercancías en donde **“EL CLIENTE”** sea consignatario, destinatario, propietario, poseedor o remitente, según corresponda de conformidad con el objeto del presente contrato.

b) Pedimentos:

Es la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indispensable que se presenta por conducto de un agente o apoderado aduanal ante las aduanas mexicanas, en representación de quienes importen o exporten mercancías de comercio exterior.

c) Despacho de Mercancías:

Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en los ordenamientos aplicables, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

D) Mercancías:

Las listadas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyas fracciones arancelarias se encuentran identificadas en el Anexo “A” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

E) Información Confidencial

Significa toda información dada a conocer a **“EL AGENTE ADUANAL”** por **“EL CLIENTE”** y que se relacione con los negocios pasados, presentes o futuros de **“EL CLIENTE”** la

Información Confidencial sujeta al presente contrato, incluye, pero no se limita a lo siguiente: aquélla divulgada por “**EL CLIENTE**”, aquella inferida de artículos consignados por “**EL CLIENTE**” y aquélla que se contenga en documentos producidos por “**EL CLIENTE**”. Toda Información proporcionada por “**EL CLIENTE**” se considerará como **ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL** ya sea que si se indique o no. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En base a lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto que “**EL AGENTE ADUANAL**” preste los servicios profesionales de importación o exportación de mercancías en los diversos regímenes aduaneros a “**EL CLIENTE**”, así como todos aquellos actos que se relacionen con el comercio exterior por las Aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora, de acuerdo a lo previsto por el artículo 35 de la Ley Aduanera, en el entendido de que la actuación de “**EL AGENTE ADUANAL**” en todo momento será a nombre de “**EL CLIENTE**”.

SEGUNDA. - OTORGAMIENTO DE MANDATO Y CARTA ENCOMIENDA.

En este acto “**EL CLIENTE**” otorga a favor de “**EL AGENTE ADUANAL**” y este último acepta, un mandato expreso para que realice el despacho aduanal en los diferentes regímenes aduaneros por cuenta de “**EL CLIENTE**” sea consignatario, destinatario, propietario, poseedor o remitente, según corresponda y estas entren o salgan de cualquiera de las Aduanas en que “**EL AGENTE ADUANAL**” se encuentre autorizado para tramitar el despacho aduanero de las mercancías por cuenta de “**EL CLIENTE**”.

En el entendido anterior, con forme lo establece “**EL CLIENTE**” deberá dirigir en cada una de las operaciones que realice a “**EL AGENTE ADUANAL**” mediante escrito donde se precise de forma explícita y haga referencia a los pormenores de la operación de comercio exterior que pretende llevar acabo, facultándolo para que “**EL AGENTE ADUANAL**” ejerza exclusivamente el conjunto de actos y actividades para lograr el desaduanamiento de la mercancía que le fue encomendada en términos del artículo 35 de la Ley Aduanera.

TERCERO. - OBLIGACIONES DEL AGENTE ADUANAL.

Son obligaciones del Agente Aduanal sin menoscabo de las demás obligaciones contenidas en el presente contrato, las siguientes:

3.1. “EL AGENTE ADUANAL”, se obliga a llevar a cabo todos los actos inherentes al despacho aduanero de las mercancías en los distintos regímenes aduaneros a favor y en nombre de **“EL CLIENTE”**, cumpliendo con las instrucciones que éste le proporcionó; operaciones que única y exclusivamente se podrán llevar a cabo por las aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora; para lo cual deberá realizar su trabajo con la mayor rapidez y diligencia, cumpliendo lo que la Ley Aduanera, su Reglamento y demás leyes aplicables a su función como agente aduanal.

3.2. Elaborar y presentar los pedimentos de importación o exportación, debidamente requisitados de conformidad con la documentación proporcionada a **“EL AGENTE ADUANAL”** por **“EL CLIENTE”**, determinando la base gravable y el pago de los impuestos correspondientes, de acuerdo a la clasificación arancelaria y en su caso, deberá aplicar las preferencias arancelarias siempre y cuando **“EL CLIENTE”** llene correctamente el certificado de origen de las mercancías.

3.3. Conforme al artículo 36-A de la Ley Aduanera **“EL AGENTE ADUANAL”** tendrá la obligación de transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, el valor de las mercancías, información contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte, documentación comprobatoria del cumplimiento de regulación y restricción no arancelaria en caso de importación, documentación para determinar la procedencia y el origen de las mercancías, el documento digital en que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía, el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías.

3.4. Contratar los servicios de corresponsalía en caso de que **“EL CLIENTE”** solicite tales servicios, para realizar operaciones de comercio exterior por una aduana distinta a las de Nogales, Agua Prieta, Naco y Guaymas en el Estado de Sonora.

En ese sentido, **“EL AGENTE ADUANAL”** podrá contratar los servicios de un Agente o Agencia Aduanal para que realice el despacho aduanero de las mercancías por aduana distinta a las mencionadas líneas arriba; en el entendido de que si existe un acuerdo de crédito entre **“EL AGENTE ADUANAL”** y **“EL CLIENTE”**, este no se extiende a los gastos que se generen por la contratación de un agente o agencia aduanal para que proporcione los servicios de corresponsalía, por lo que tales gastos se deberán de cubrir por parte de **“EL CLIENTE”** realizando los anticipos correspondientes antes de realizar la operación de comercio exterior.

3.5. Cumplir con las instrucciones que **“EL CLIENTE”**, le realice mediante el documento denominado carta de instrucciones, documento que como mínimo deberá de contar con los siguientes datos:

- I. Régimen aduanero al cual se destinará la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior.

- II. Descripción de las mercancías, detallando la cantidad, valor y demás datos que permitan su identificación, así como las marcas y el número total de bultos que contienen las mercancías.
- III. Datos y Relación de todas las facturas que serán amparadas en el pedimento correspondiente, indicando las fechas de cada una y datos completos de los proveedores.
- IV. Origen de las mercancías.
- V. Documentos con base en los cuales se determine el origen de las mercancías (Certificado de Origen).
- VI. Conceptos de incrementables, indicando los gastos.
- VII. Datos del conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
- VIII. Proporcionar la Manifestación de Valor de las Mercancías, de conformidad con los parámetros que se detallarán en el punto 4.7 de la presente cláusula.
- IX. Proporcionar documento el que conste el pago de las Mercancías tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito.
- X. Si requiere el transporte terrestre para la entrega en su destino final o no es necesario, de igual manera, si requiere servicios de custodia.
- XI. Si tales mercancías ostentan marca registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- XII. Si la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior es de las clasificadas como mercancías de difícil identificación.

3.6. Contar con personal capacitado en materia aduanera, así como los recursos técnicos, humanos y económicos y experiencia necesaria para realizar oportuna y cabalmente todos y cada uno de los actos que se requieran conforme al presente Contrato.

3.7. Responder de los daños y perjuicios a **“EL CLIENTE”** derivados específicamente de la tramitación de la operación de comercio exterior, cuando se acredite fehacientemente ante la instancia legal correspondiente que esos daños y perjuicios fueron causados como consecuencia de la impericia de la función de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

Tal responsabilidad por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”** únicamente podrá ser exigible por actos llevados a cabo dentro de la Aduana de despacho y previo agotar la instancia legal correspondiente que mediante resolución determine que efectivamente los daños y perjuicios causados a **“EL CLIENTE”** se ocasionaron como consecuencia directa de la función incorrecta por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

3.8. Realizar la clasificación arancelaria de las mercancías de **“EL CLIENTE”** que serán sujetas a la operación de comercio exterior por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”**, de acuerdo a la tarifa arancelaria vigente en la época en que se llevará a cabo la operación de comercio exterior; haciendo hincapié que tal clasificación se efectuará en base a la información y

documentación proporcionada por **“EL CLIENTE”**, de tal forma, que en caso de que la mercancía no fuera clasificada de manera correcta **“EL CLIENTE”** asumirá la total responsabilidad, del pago de diferencias en las contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen por la incorrecta clasificación arancelaria.

3.9. Verificar la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados a las autoridades aduaneras, siempre y cuando estos datos sean materialmente verificables; haciendo hincapié que tal información es proporcionada por **“EL CLIENTE”** y en caso de que la misma sea falsa o incorrecta **“EL CLIENTE”** asume la total responsabilidad comprometiéndose sacar a salvo al **“AGENTE ADUANAL”** de cualquier responsabilidad de carácter fiscal, administrativa, penal o civil.

3.10. Aplicar correctamente el régimen aduanero a la operación de comercio exterior encomendada, ello a solicitud de **“EL CLIENTE”**.

3.11. Informar a **“EL CLIENTE”** de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias que rijan para las mercancías que importe o exporte, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Aduanera y demás leyes y disposiciones aplicables.

3.12. Ceñir su actuar conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 162 de la Ley Aduanera vigente en la fecha de la operación de comercio exterior, destacando las siguientes obligaciones:

- a) En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente aduanal.
- b) Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin autorización expresa y por escrito de quién lo otorgó.
- c) Declarar bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos y el propio, la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las formas oficiales y documentos que se requieran o, en su caso, en el sistema mecanizado.
- d) Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan, con la información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico o digital como parte de sus anexos, conforme a los artículos 6to., 36, 36-A, 37, 37-A, y 59 de la Ley Aduanera en vigor en relación

con el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables.

“EL AGENTE ADUANAL” conservara como parte integrante de su contabilidad, el expediente electrónico de las operaciones de **“EL CLIENTE”**, manteniendo un respaldo integro durante un plazo de cinco años de conformidad con lo establecido en el código fiscal de la federación.

e) Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en esta Ley, a que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado que establezca la Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaluación.

Esta obligación solo se acota a la presentación de la garantía, por lo que la tramitación de la misma y los costos que deriven de ella correrán a cargo de **“EL CLIENTE”**.

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CLIENTE:

Para tal efecto **“EL CLIENTE”** se obliga a cumplir en tiempo y forma lo siguiente:

4.1. Deberá de proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”** bajo su estricta responsabilidad, toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento del presente contrato, es decir, para la operación de comercio exterior, así como para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **“EL AGENTE ADUANAL”** derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Documentación que deberá ser proporcionada por **“EL CLIENTE”** a **“EL AGENTE ADUANAL”**, con rasgos de autenticidad, completa y la información vertida en ella sea real. En caso de que no se cumpla con lo anterior y como consecuencia de su presentación ante cualquier autoridad se genere una conducta de naturaleza ilícita **“EL CLIENTE”**, será el único responsable de cualquier consecuencia civil, penal, administrativa o fiscal comprometiéndose en este acto a sacar a salvo los intereses de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

Para el caso, de que **“EL CLIENTE”** se negara a proporcionar la información y/o documentación necesaria para que **“EL AGENTE ADUANAL”** realice las operaciones de comercio exterior, sin responsabilidad alguna para **“EL AGENTE ADUANAL”**, éste se abstendrá de llevar a cabo el trámite u operación de que se trate.

4.2. Expedir a nombre de **“EL AGENTE ADUANAL”** carta de encomienda, signada por el representante legal de **“EL CLIENTE”** mediante la cual exprese su conformidad y deseo que

“EL AGENTE ADUANAL” realice a su nombre el despacho de las mercancías por el periodo de un año contado a partir de la fecha de su expedición.

4.3.- A entregar a **“EL AGENTE ADUANAL”**, previamente a la elaboración de los pedimentos, una carta de instrucciones por cada operación, por lo menos un día antes de que arribe el embarque. En la cual deberá especificar los siguientes datos:

- I. Régimen aduanero al cual se destinará la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior.
- II. Descripción de las mercancías, detallando la cantidad, valor y demás datos que permitan su identificación, así como las marcas y el número total de bultos que contienen las mercancías.
- III. Datos y Relación de todas las facturas que serán amparadas en el pedimento correspondiente, indicando las fechas de cada una y datos completos de los proveedores.
- IV. Origen de las mercancías.
- V. Documentos con base en los cuales se determine el origen de las mercancías (Certificado de Origen).
- VI. Conceptos de incrementables, indicando los gastos.
- VII. Datos del conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
- VIII. Proporcionar la Manifestación de Valor de las Mercancías, de conformidad con los parámetros que se detallarán en el punto 4.7 de la presente cláusula.
- IX. Proporcionar documento el que conste el pago de las Mercancías tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito.
- X. Si requiere el transporte terrestre para la entrega en su destino final o no es necesario, de igual manera, si requiere servicios de custodia.
- XI. Si tales mercancías ostentan marca registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- XII. Si la mercancía sujeta a la operación de comercio exterior es de las clasificadas como mercancías de difícil identificación.

En caso de que la carta de Instrucciones contenga datos falsos o bien incorrectos y como consecuencia de ello se genere una incidencia que ocasione discrepancia entre lo declarado y lo encontrado físicamente, **“EL CLIENTE”** asume cualquier responsabilidad de naturaleza, penal, fiscal, administrativa y civil, dejando a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”**, de cualquier responsabilidad que se pudiese imputar por cualquier autoridad por presentación de datos falsos o inexactos.

Cuando, en razón a la distancia entre **“EL CLIENTE”** y **“EL AGENTE ADUANAL”**, la carta de Instrucciones no pueda ser entregada a la agencia en original, el cliente podrá enviarla a

través del servidor institucional de la empresa; obligándose a hacerla llegar físicamente con firma autógrafa y copia simple del documento en donde se acredite la personalidad y facultades del firmante, dentro de las 24 horas siguientes.

4.4.- Dar el aviso electrónico correspondiente al Servicio de Administración Tributaria en términos de lo previsto en la fracción III del artículo 59 de la Ley Aduanera Vigente y la Regla 1.2.6 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, informando que ya contrató los servicios profesionales de **“EL AGENTE ADUANAL”** para que éste efectúe a su nombre el despacho de mercancías, así como informar a **“EL AGENTE ADUANAL”** de haber cumplido con tal obligación para que este último acepte el encargo conferido.

4.5.- Entregar a **“EL AGENTE ADUANAL”** el documento que compruebe el encargo conferido, para que actúe en representación legal de **“EL CLIENTE”** en el despacho aduanero de las mercancías; representación misma que se limitará a los actos establecidos en el artículo 41 de la Ley Aduanera.

4.6.- Realizar los pagos a **“EL AGENTE ADUANAL”** que, por concepto de honorarios, maniobras, pago de impuestos, almacenajes y cualquier otro concepto necesario para la tramitación de la operación de comercio exterior sea necesario erogar.

4.7.- Entregar en tiempo y forma a **“EL AGENTE ADUANAL”** el documento denominado “manifestación de valor electrónica (MVE)” prevista en los artículos 59 fracción III, 59-A y 81 del Reglamento de la Ley Aduanera, así como las disposiciones aplicables de la Ley Aduanera vigente a partir del día 01 de enero de 2026.

La elaboración, firma, transmisión, veracidad, congruencia y exactitud de los datos asentados en la Manifestación de Valor Electrónica son **RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA** de **“EL CLIENTE”**; por tanto, ambas partes aceptan expresamente que:

- a) **“EL AGENTE ADUANAL”** no genera, emite, valida, determina, califica ni garantiza los valores declarados por el importador.
- b) La responsabilidad de integrar, conservar y proporcionar los documentos soporte del valor en aduana incluyendo los relacionados con vinculaciones, precios, pagos, incrementables, regalías, asistencia técnica, licencias y cualquier otro elemento **corresponde únicamente a “EL CLIENTE”**.
- c) Cualquier discrepancia, omisión, falta de congruencia documental, inexactitud o falsedad en la información proporcionada **será imputable exclusivamente a “EL CLIENTE”**, deslindando a **“EL AGENTE ADUANAL”** de cualquier consecuencia fiscal, aduanera, administrativa, penal, responsabilidad civil, o de cualquier otra naturaleza iniciada por cualquier autoridad.

- d) **“EL AGENTE ADUANAL”** se limita a transmitir en el pedimento en los términos y con los datos proporcionados por el importador, por lo cual no asume responsabilidad alguna por los datos que le fueron proporcionados por **“EL CLIENTE”**.
- e) **“EL AGENTE ADUANAL”** actúa de conformidad con su deber de cuidado, sin que dicho deber implique asumir responsabilidades que correspondan legalmente al importador o exportador, tal es el caso, de los valores de las mercancías que serán sometidas a despacho aduanero.
- f) Cualquier revisión, acto de fiscalización, requerimiento o procedimiento iniciado por la autoridad respecto del valor en aduana, precios, incrementables, vinculaciones, o documentación soporte, deberá atenderse por **“EL CLIENTE”**, quien se compromete a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”**, frente a cualquier consecuencia derivada de la información proporcionada.

4.8.- A proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”** la documentación que se requiera de acuerdo a lo señalado en el artículo 36-A, en relación con los numerales 6 y 36, todos de la Ley Aduanera vigente, conforme al régimen aduanero al cual se promoverá el despacho aduanero de las mercancías; la cual deberá ser veraz, exacta, completa y suficiente para que **“EL AGENTE ADUANAL”** se encuentre en condiciones de realizar la correcta determinación del pago de las contribuciones, la determinación del régimen aduanero de las mercancías, la correcta clasificación arancelaria y de la exacta determinación del número de identificación comercial.

Además de lo anterior, **“EL CLIENTE”** expresamente se compromete a proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”**, todos los permisos, certificados, avisos, y cualquier otra documentación que le sea requerida, para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de cuotas compensatorias, respecto de la mercancía a despachar.

“EL AGENTE ADUANAL” analizará si la documentación enviada por **“EL CLIENTE”** es correcta, precisa y suficiente, antes de tramitar los pedimentos correspondientes.

En caso de que **“EL CLIENTE”** no envíe la documentación correspondiente, o bien, ésta sea insuficiente o incorrecta, **“EL AGENTE ADUANAL”** no realizará el despacho de la mercancía, sin responsabilidad para la última de las mencionadas.

4.9.- A entregar en documento electrónico o digital (cuando se generen de manera electrónica, o cuando así se requiera) de los programas que emitan las diferentes Secretarías y organismos vinculados con el comercio exterior, aplicable en los despachos encomendados, según sea el caso.

“EL CLIENTE” asume la responsabilidad de mantener vigentes las autorizaciones y programas a los cuáles se hace referencia en este numeral, en caso, de no encontrarse vigentes los documentos antes señalados **“EL AGENTE ADUANAL”** podrá negar el servicio a **“EL CLIENTE”**, sin ninguna responsabilidad para **“EL AGENTE ADUANAL”**.

“EL CLIENTE” tiene la obligación de notificar a **“EL AGENTE ADUANAL”** dentro de las 24 horas siguientes por escrito o vía electrónica, una vez tenga conocimiento de la pérdida, suspensión o cancelación cuando cuente con Programa de Maquila o programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía o Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en la Modalidad que este certificado.

4.10.- A proporcionar la documentación inherente a la legal identificación de **“EL CLIENTE”**, documentos que de manera enunciativa más no limitativa deberán consistir en: acta constitutiva de **“EL CLIENTE”**; escrituras públicas donde conste cualquier cambio en la integración societaria de **“EL CLIENTE”**; escrituras públicas donde conste la representación legal de la o las personas que firmen el presente contrato a nombre de **“EL CLIENTE”**, así como cualquier otro documento donde se manifieste la voluntad de **“EL CLIENTE”**; copia de la identificación oficial vigente del representante o apoderado legal de la empresa que actúa en representación de ésta; documentación relativa a la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de **“EL CLIENTE”**; documentación que acredite cualquier cambio a los datos proporcionados para efectos del precitado registro; constancia de situación fiscal actualizada; opinión de cumplimiento actualizada; comprobantes de domicilio de **“EL CLIENTE”** no mayor a tres meses; documentación inherente en caso de cambio de domicilio, como lo es el Acuse de Recibo de la Verificación del nuevo domicilio por parte del Servicio de Administración Tributaria; portada de estado de cuenta bancario, correspondiente a la cuenta de la cual se recibirán las contraprestaciones; evidencia fotográfica o en video que acredite la ubicación de su domicilio fiscal, así como que cuentan con activos, capacidad productiva y capital humano; y en general, cualquier información que así requiera **“EL AGENTE ADUANAL”**, misma que estará facultada por **“EL CLIENTE”**, para realizar la verificación física del domicilio proporcionado.

4.11.- Que en términos de lo previsto en los artículos 32 B Ter, 32 B Cuater 32, B Quinter, del Código Fiscal de la Federación, **“EL CLIENTE”** deberá entregar a **“EL AGENTE ADUANAL”** toda la documentación necesaria para efecto de la identificación del beneficiario controlador la cual deberá ser veraz y exacta bajo la más estricta responsabilidad de **“EL CLIENTE”**, así como el documento denominado **“Requerimiento Dueño Beneficiario”** manifestando si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, y/o beneficiario final y/o propietario real y, en su caso, exhibirá documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella en la **“Constancia de Dueño Beneficiario”** de conformidad con la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita, así como del Anexo 3 y Anexo 4 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entendiéndose por esto como operaciones vulnerables:

Para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente cláusula **“EL CLIENTE”** deberá hacer llegar la documentación siguiente:

- Copia certificada Acta constitutiva, así como las modificaciones de la empresa que requiere los servicios de la Agencia.
- Copia certificada del Poder Notarial del Representante Legal
- Copia de la identificación de los socios de la empresa que encomienda el servicio.
- Copia de la clave única del Registro de Población.
- Copia de la Cedula de Identificación Fiscal.
- Copia del Comprobante de domicilio de donde se encuentre el principal asentamiento de su negocio.
- Opinión de cumplimiento favorable por parte del Servicio de Administración Tributaria.

En caso de que hubiere un cambio de composición accionaria en la empresa que solicitó el servicio, **“EL CLIENTE”** deberá de forma inmediata dar aviso por escrito a **“EL AGENTE ADUANAL”** y hacer llegar la documentación que soporte tales cambios, para efecto de que de ser el caso se generen los avisos al Servicio de Administración Tributaria. En caso de no cumplir con tal circunstancia **“EL CLIENTE”** asume cualquier responsabilidad que pudiese general el incumplimiento de los avisos en caso de que hubiese cambio de beneficiario controlador.

Que la información proporcionada con el fin de identificar al beneficiario controlador podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación.

4.12.- A informar a **“EL AGENTE ADUANAL”** la designación de una persona con facultades específicas, para que en nombre de **“EL CLIENTE”**, proporcione y requiera la documentación e información mencionada en clausulas anteriores. Así mismo se compromete a mantener

las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los datos proporcionados. En caso de cambio de la persona designada **“EL CLIENTE”** deberá dar aviso por escrito o vía electrónica a **“EL AGENTE ADUANAL”**.

4.13.- “EL CLIENTE”, se obliga a cerciorarse de la identidad del proveedor de las mercancías de las que se solicite su despacho, en cuanto a la existencia jurídica de la persona moral o física, capacidad de sus representantes para contratar, domicilio, corroborar que cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para producir los bienes enajenados, que se rijan en estricto apego a la ley, y contar con manifestación de la licitud de sus recursos económicos.

“EL CLIENTE”, se obliga a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”** y al Agente Aduanal, frente a cualquier conflicto o controversia de carácter civil, penal, fiscal o administrativa, en relación con sus proveedores e inherente a su relación contractual, así como a la naturaleza y uso de las mercancías adquiridas.

4.14.- “EL CLIENTE” se obliga a contratar el servicio de transporte de las mercancías a despachar, comprometiéndose a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”**, frente a cualquier conflicto, controversia, o siniestro, ocurrido con la mercancía durante su transportación, así como con su proveedor de servicios de transporte.

4.15. Tratándose de operaciones de comercio exterior mediante las cuales se importen al país mercancías que ostenten marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, **“EL CLIENTE”** tiene la obligación de hacer llegar a **“EL AGENTE ADUANAL”** carta de autorización para comercializar, importar, transportar en territorio mexicano, distribuir la marca, la cual deberá estar signada por el titular exclusivo (o licenciatario autorizado) de las marcas registradas asociadas a los Productos.

En el supuesto de que **“EL CLIENTE”** no presente las cartas de autorización del dueño o titular de la marca a importar **“EL AGENTE ADUANAL”** podrá negar el servicio de la operación de comercio exterior sin ningún tipo de responsabilidad para **“EL AGENTE ADUANAL”**, ya que la misma es considerada por la Ley como riesgosa, aludiendo al principio jurídico del deber de cuidado que se debe de tener en la operación de comercio exterior encomendada.

Para el caso, de que **“EL CLIENTE”** no cumpla con lo anterior y no le comunique a **“EL AGENTE ADUANAL”** que la mercancía sujeta a despacho aduanero ostenta marcas registradas y en caso de verificación de las autoridades fiscalizadoras Agencia Nacional de Aduanas o de investigación Fiscalía General de la República el embarque es detenido y se inician facultades de comprobación, se aplica a la mercancía una suspensión de libre

circulación por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o bien se inicia una carpeta de Investigación por parte de la Fiscalía General de la República, **“EL CLIENTE”** asume tal responsabilidad, comprometiéndose a sacar en paz y a salvo **“EL AGENTE ADUANAL”**, frente a cualquier conflicto, de naturaleza penal, civil, administrativa, fiscal y en general cualquier sanción que se pretenda imponer a **“EL AGENTE ADUANAL”** como consecuencia de la omisión de presentar la carta de autorización del titular de los derechos marcarios.

4.16. En caso de que, en un embarque encomendado por **“EL CLIENTE”** a **“EL AGENTE ADUANAL”**, ya sea a la importación o exportación, posterior a la revisión física y documental por las autoridades aduaneras o bien de investigación en materia de delitos, encuentren que el referido embarque en forma oculta mercancías de las denominadas prohibidas e ilícitas tales como: drogas, armas, pornografía infantil, productos falsificados, ciertos animales/plantas, ropa usada, sin que se pueda comprobar con la documentación atinente la legal importación o exportación de tales productos, ante tal supuesto **“EL CLIENTE”** asume la responsabilidad ante cualquier conflicto, de naturaleza penal, civil, administrativa, fiscal y en general cualquier sanción que se pretenda imponer a **“EL AGENTE ADUANAL”**, por el hallazgo de sustancias prohibidas encontradas por las autoridades competentes comprometiéndose a sacar en paz y a salvo a **“EL AGENTE ADUANAL”**.

4.17. **“EL CLIENTE”** es consciente y reconoce, en el caso de operaciones de comercio exterior en la cual se someterá a despacho aduanero **mercancía de difícil identificación**, tal es el caso, por citar algunos ejemplos agroquímicos, polvos, tela, aceros, hilo-hilado, líquidos, gases, u otras características, que por su composición requiera la práctica de análisis químicos, técnicos o de laboratorio para determinar su composición, naturaleza, origen, usos para efecto de que **“EL AGENTE ADUANAL”** realice una correcta clasificación arancelaria, será su exclusiva responsabilidad proporcionar a la **“EL AGENTE ADUANAL”** con la antelación suficiente, toda la información técnica, fichas técnicas, factura comercial, certificados de origen, composición porcentual, análisis químico y cualquier otro documento o dato necesario para la correcta identificación y clasificación de dichas mercancías.

En caso de que se torne necesario la práctica de análisis de laboratorio a la mercancía que se pretenda importar o exportar como consecuencia que su difícil identificación **“EL AGENTE ADUANAL”** queda facultado para solicitar a los laboratorios correspondientes oficiales tales análisis, quedando obligado **“EL CLIENTE”** a sufragar los costos asociados, la realización de análisis de laboratorio en comento.

Tales análisis pueden ser practicados por virtud de que así lo requiera la autoridad aduanera o bien **“EL AGENTE ADUANAL”** lo considere indispensable para el correcto despacho aduanero de la mercancía.

“EL CLIENTE” libera de toda responsabilidad civil, aduanera, fiscal, penal multas, recargos, impuestos omitidos, cuotas compensatorias a **“EL AGENTE ADUANAL”** cuando por virtud del despacho aduanero de mercancías de difícil identificación se proporciona a la autoridad un dato inexacto, o bien, de omite o se presenta un dato falso que genere como consecuencia una incorrecta clasificación arancelaria, de tal forma que **“EL CLIENTE”** asumirá la responsabilidad total, incluyendo los honorarios legales y gastos que deba realizar **"EL AGENTE ADUANAL"** para su defensa en caso de que enfrente un procedimiento jurisdiccional de cualquier índole.

4.18.- “EL CLIENTE” se obliga a formar y mantener actualizado, un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documento aduanero de que se trate, el cual deberá contener el propio pedimento en el formato en que se haya transmitido, así como sus anexos, junto con sus acuses electrónicos, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Adicionalmente, el expediente electrónico que **“EL CLIENTE”** forme, deberá contener la información y documentación que acredite los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior. Entre dicha documentación se incluirán, de manera enunciativa mas no limitativa:

- La garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía (conforme al artículo 84-A de la Ley Aduanera) cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Los comprobantes fiscales digitales por Internet;
- Las facturas comerciales o documentos equivalentes;
- Las transferencias electrónicas del pago o cartas de crédito;
- Los gastos de transporte, seguros y servicios conexos;
- Los contratos relacionados con la transacción de la mercancía;
- La documentación que sustente los conceptos que se suman al valor de transacción de las mercancías importadas y aquellos que no se comprendan en dicho valor.
- Cualquier otro documento o registro que demuestre la efectiva realización de la operación de comercio exterior.

Así mismo, **“EL CLIENTE”** se obliga a notificar a **“EL AGENTE ADUANAL”** de la integración del expediente electrónico, así como de cualquier actualización del mismo.

QUINTA. - CONTRAPRESTACIÓN.

“EL CLIENTE” se compromete a pagar a **“EL AGENTE ADUANAL”**:

5.1.- La cantidad que manifieste la factura (cuenta de gastos) correspondiente a cada operación de comercio exterior que **“EL AGENTE ADUANAL”** realice por cada uno de los

despachos y trámites realizados, así como todas y cada una de las cantidades que por concepto de impuestos que se determinen y deriven de la importación y/o exportación del despacho de mercancías que sean encomendadas.

“EL CLIENTE” se obliga a pagar a **“EL AGENTE ADUANAL”** el importe correspondiente conforme a la tarifa de honorarios, más los impuestos y los gastos comprobados.

5.2. Cualquier otro gasto relacionado con los servicios prestados por **“EL AGENTE ADUANAL”** deberá ser presentado en cuenta de gastos con los comprobantes del mismo.

5.3. **“EL CLIENTE”** podrá solicitar a **“EL AGENTE ADUANAL”**, bajo los términos y condiciones del presente Contrato, servicios adicionales a los originalmente pactados, quien, en caso de aceptarlos, deberá entregar una cotización por escrito a **“EL CLIENTE”** para su aprobación.

5.4. **“EL CLIENTE”** efectuará el pago de la remuneración y de los gastos indicados en los comprobantes que expida **“EL AGENTE ADUANAL”** dentro de los **TRES** días naturales siguientes a se le entregue la factura correspondiente que contenga todos y cada uno de los requisitos fiscales de ley, esto mediante depósito en cuenta que **“EL AGENTE ADUANAL”** manifieste por escrito a **“EL CLIENTE”**, en caso de que no se cumpla con lo anterior, la demora en el pago ocasionará un interés legal mensual vigente en la época de los hechos el cual puede **“EL CLIENTE”** está de acuerdo y lo acepta.

5.5. **“EL AGENTE ADUANAL”** se obliga a expedir los comprobantes correspondientes que reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, por las cantidades que deberá cubrir **“EL CLIENTE”** por concepto de remuneración por los trabajos encomendados a **“EL AGENTE ADUANAL”** de conformidad con el presente convenio, así como los gastos que deban ser reembolsados o las cantidades del depósito que haya dispuesto.

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”** exime a **“EL CLIENTE”** de pagar a **“EL AGENTE ADUANAL”** las cantidades por concepto de remuneración y por los gastos incurridos que deban ser reembolsados, así como entregar en depósito el monto de las cantidades que haya dispuesto, hasta el momento en que **“EL AGENTE ADUANAL”** expida los comprobantes a que se refiere esta cláusula.

5.6. **“EL CLIENTE”** efectuará el pago de la remuneración y de los gastos indicados en los comprobantes que expida **“EL AGENTE ADUANAL”**, mediante depósito en cuenta que **“EL AGENTE ADUANAL”** manifieste por escrito a **“EL CLIENTE”**.

5.7. Una vez que **“EL CLIENTE”** haya efectuado el depósito respectivo para cubrir la remuneración y los gastos erogados por **“EL AGENTE ADUANAL”**, quedará aquella liberada de toda responsabilidad respecto a dichos conceptos, por lo que solamente tendrá la obligación de entregar una copia del comprobante del depósito respectivo a **“EL AGENTE ADUANAL”** o bien, a su personal autorizado.

SEXTA.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL AGENTE ADUANAL.

“EL CLIENTE” asume toda la responsabilidad por el contenido de su carga desde la salida del almacén de su proveedor y durante todo el trayecto del transporte hasta su destino final en caso de:

A) Carga contaminada;

B) Alteración o manipulación no autorizada de las mercancías antes, durante o después del despacho aduanero;

C) Controversias en materia de propiedad intelectual o derechos de autor respecto de mercancías que debieron cumplir con contratos de licencia o permisos específicos de los titulares de estos derechos, y que tal situación haya sido ocultada o no reportada oportunamente a **“EL AGENTE ADUANAL”**.

D) Cualquier revisión, acto de fiscalización, requerimiento o procedimiento iniciado por la autoridad respecto de la mercancía de la cual se solicitó el despacho.

Así mismo, **“LAS PARTES”** acuerdan que **“EL CLIENTE”** no iniciará ningún procedimiento de responsabilidad en contra de **“EL AGENTE ADUANAL”**, ni la hará responsable ante alguna Autoridad, por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, así como por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando éstos provienen de la inexactitud, falsedad, discrepancias, omisiones, o falta de congruencia de cualquier dato o documento que el **“EL CLIENTE”** le hubiera proporcionado a **“EL AGENTE ADUANAL”**.

E) Responsabilidad en materia fiscal, administrativa, aduanera penal civil y/o cualquier otra sanción como consecuencia de la incorrecta clasificación arancelaria cuando se trate de mercancías de difícil identificación y la fracción arancelaria derive de los documentos proporcionados por **“EL CLIENTE”** al **“AGENTE ADUANAL”**.

F) Las partes acuerdan que **“EL AGENTE ADUANAL”**, no será responsable del extravío, robo o pérdida total o parcial, que por caso fortuito o de fuerza mayor, pueda sufrir la mercancía propiedad de **“EL CLIENTE”**, por lo que será responsabilidad de este último, asegurar previamente su mercancía o en su caso, sufrir la pérdida.

“EL CLIENTE”, expresamente manifiesta que toda la documentación que haga llegar a **“EL AGENTE ADUANAL”** con motivo de los servicios contratados en este instrumento, **es veraz, auténtica, fiel y exacta**, tanto en la forma, como en cuanto a su contenido; mismo que refleja la realidad de la información que en él se contiene.

Cualquier discrepancia, omisión, falta de congruencia, inexactitud, falsedad, manipulación, o simulación en la información proporcionada, será imputable exclusivamente a **“EL CLIENTE”**.

“EL CLIENTE” expresamente deslinda de responsabilidad administrativa, fiscal, penal, civil o de cualquier naturaleza a **“EL AGENTE ADUANAL”**; quien, en caso de encontrarse relacionado en una controversia en relación a la carga encomendada por el cliente, se reserva su derecho a reclamar la indemnización por los gastos, costas, daños y perjuicios que se generen en su agravio.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD.

En este acto se reconoce que para satisfacer por entero el propósito de este Contrato, el Mandatario tendrá acceso a información confidencial relacionada con las actividades de negocios de **“EL CLIENTE”**.

En consecuencia, **“EL AGENTE ADUANAL”** en términos de la Ley **Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares** se obliga a mantener en secreto, indefinidamente, toda la información confidencial que por cualquier medio o motivo obtenga o le sea provista por **“EL CLIENTE”** en el entendido que esto no aplica ante la solicitud manifiesta de la autoridad competente para los fines marcados en la Regulación, esto es, si tal documentación es requerida por alguna autoridad ya sea en nuestro país o en el extranjero con competencia debida **“EL AGENTE ADUANAL”** deberá atender tal requerimiento para lo cual deberá hacerlo del conocimiento de **“EL CLIENTE”**, salvo que la autoridad determine lo contrario.

La obligación a que se refiere el párrafo inmediato anterior será extensiva a los empleados y/o agentes de **“EL AGENTE ADUANAL”**, por lo que **“EL AGENTE ADUANAL”** se asegurará que este convenio sea respetado por los mismos, y asume ante **“EL CLIENTE”** cualquier responsabilidad de la inobservancia de esta obligación por parte de sus empleados.

Asimismo, **“EL AGENTE ADUANAL”** se obliga a mantener en un lugar seguro y fuera del alcance de terceras personas, la información confidencial obtenida por cualquier medio o motivo, o que le sea provista por **“EL CLIENTE”**, salvo el material destinado a terceros.

Llegado el vencimiento del presente Contrato o su terminación por cualquier motivo que fuere, **“EL AGENTE ADUANAL”** y sus trabajadores se obligan a mantener los expedientes a buen resguardo para los fines expresados en el segundo párrafo y devolver a **“EL CLIENTE”**, por medio de sus representantes legales, toda la información obtenida y/o proporcionada para el cumplimiento del mismo.

“EL AGENTE ADUANAL” se obliga a no divulgar la información confidencial que por virtud de su relación contractual haya obtenido de **“EL CLIENTE”** aún después de la terminación o rescisión del presente contrato.

“EL AGENTE ADUANAL” se obliga a dar uso responsable y confidencial al Sello Digital que sea otorgado por **“EL CLIENTE”** para la elaboración de las operaciones de Comercio Exterior por medio del portal de Ventanilla Única, siendo responsables de la información transmitida por el personal de **“EL AGENTE ADUANAL”** en nombre de **“EL CLIENTE”** y se obliga a **“EL AGENTE ADUANAL”** a garantizar que solo el ejecutivo de cuenta y el Gerente de Operaciones puedan tener acceso a esta información, siendo responsables directos de la correcta utilización del Sello Digital de **“EL CLIENTE”** UNICAMENTE para operaciones de Comercio Exterior.

De manera recíproca por motivo de la prestación de servicios profesionales precisados en este contrato **“EL CLIENTE”** se obliga a mantener en resguardo y bajo confidencialidad la información a la que pudiese tener acceso inherente al **“AGENTE ADUAAL”**, vinculada con la prestación del servicio motivo de este contrato, esto es, no dar a conocer pormenores de la operación de comercio exterior a terceras personas.

OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SENSIBLE Y SECRETOS INDUSTRIALES

“EL CLIENTE” no estará obligado a proporcionar a **“EL AGENTE ADUANAL”** documentación, datos o información que constituya secretos industriales, know-how, fórmulas, procesos productivos, métodos de fabricación, listas de materiales (*bill of materials*), estrategias comerciales, información financiera reservada, ni cualquier otro elemento cuya revelación pueda comprometer su operación, competitividad o integridad empresarial.

NOVENA. - AVISO DE PRIVACIDAD.

Para el debido despacho aduanero de la mercancía, **“EL CLIENTE”** proporcionará toda la información que requiera **“EL AGENTE ADUANAL”**, acordándose preservar la privacidad y la seguridad de su información en términos del **Aviso de Privacidad** contenido en el **ANEXO I** del presente contrato.

DÉCIMA. VIGENCIA.

Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será por tiempo definido contando a partir del día **10 de mayo de 2026 al 31 de diciembre de 2026** plazo en el cual **“EL AGENTE ADUANAL”** deberá cumplir con los servicios a los que se obligó como consecuencia del presente contrato, de conformidad con las condiciones que se especifican en el mismo y con las cartas de encomienda correspondientes, y sólo podrá ser renovado mediante acuerdo escrito celebrado entre los representantes legales de las partes.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

No obstante, lo estipulado en la cláusula anterior, cualquiera de las partes lo podrán dar por terminado, mediante un aviso por escrito firmado por el representante legal de cada una de las partes que tenga suficientes facultades para ello, otorgado a la otra parte con 30 (treinta) días naturales de anticipación. Queda entendido y acordado por las partes, que en el caso de terminación anticipada de este contrato conforme lo establecido en este párrafo, **“EL AGENTE ADUANAL”** no tendrá derecho alguno a ningún tipo de indemnización de ninguna naturaleza ni por ningún tipo de razón, debiendo cubrir **“EL CLIENTE”** a **“EL AGENTE ADUANAL”** únicamente las cantidades correspondientes al trabajo que se haya generado. En caso de incumplimiento por parte de **“EL AGENTE ADUANAL”** de las obligaciones surgidas del presente Contrato, **“EL CLIENTE”**, a su juicio, podrá exigir el cumplimiento forzoso del presente instrumento, o bien, darlo por terminado de inmediato y sin que medie aviso previo o resolución judicial alguna.

En caso de que el presente Contrato sea terminado por cualquier motivo, **“EL AGENTE ADUANAL”** se obliga a devolver a **“EL CLIENTE”** todas y cada una de las cantidades que **“EL AGENTE ADUANAL”** hubiere recibido de **“EL CLIENTE”**, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones plasmadas en el presente instrumento, en el entendido de que **“EL AGENTE ADUANAL”** no hubiere dispuesto de dichas cantidades para efectuar su encargo.

Asimismo, **“EL CLIENTE”** queda obligada a la liquidación de los servicios prestados hasta el momento de la terminación en los términos y tiempos definidos en el presente contrato.

DECIMO SEGUNDA. CAUSALES DE RESCISIÓN

“EL CLIENTE” podrá rescindir sin responsabilidad para él, mediando únicamente notificación por escrito, cuando:

12.1. “EL AGENTE ADUANAL” incumpla cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato y no remedie su incumplimiento.

12.2. Si **“EL AGENTE ADUANAL”** resultare insolvente o cede ya sea a sus acreedores, a cualquier fiduciario o a cualquier tercero, la totalidad o una parcialidad substancial de sus activos, o en caso de que una demanda de concurso mercantil sea presentada por o en contra de **“EL AGENTE ADUANAL”**.

12.3. En caso de ceder, transferir, negociar o afectar, total o parcialmente el presente contrato, sin autorización escrita de **“EL CLIENTE”**.

12.4. “EL AGENTE ADUANAL”, podrá, rescindir sin responsabilidad alguna de manera unilateral el presente contrato mediando solamente aviso por escrito a **“EL CLIENTE”**,

cuando este último haya sido publicado en la lista que pública de manera periódica el Servicio de Administración Tributaria cuando un contribuyente actualiza el supuesto normativo del artículo 69, 69b del Código Fiscal de la Federación, esto es, tal empresa lleve a cabo operaciones inexiste o bien simuladas, también cuando es vinculada en delincuencia organizada y se encuentre en investigación por parte de la Fiscalía General de la República.

DECIMA TERCERA. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN.

Sin menoscabo de los derechos y acciones que asisten a las partes conforme al presente contrato, las mismas acuerdan que una vez rescindido y/o terminado este contrato por cualquier motivo, todos los derechos y obligaciones de las partes bajo este contrato se darán por terminados, quedando previsto, sin embargo, que **“EL AGENTE ADUANAL”** tendrá derecho a recibir el pago de los Servicios ya prestados, si **“EL AGENTE ADUANAL”** no ha incurrido en incumplimiento. **“EL AGENTE ADUANAL”** deberá devolver dentro de **DIEZ** días naturales a la solicitud presentada por escrito por **“EL CLIENTE”**, todos los documentos, diseños industriales, diseños de mercadotecnia, folletos, ideas creativas, modelos de utilidad, patentes, desarrollos de mercadotecnia, materiales, utensilios, maquinaria, activos y/o información confidencial que haya recibido de **“EL CLIENTE”** para dar cumplimiento al objeto de este contrato. Las cláusulas que deban sobrevivir a la terminación de este contrato seguirán vigentes, incluyendo, pero sin limitarse, las cláusulas sobre confidencialidad, esta cláusula y demás disposiciones generales.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD LABORAL

14.1. No se considerará que este contrato establece relación laboral alguna entre las partes del mismo ni entre sus empleados y subcontratistas, quienes actuarán como partes independientes. Las partes son independientes una de otra y ninguna de las estipulaciones del presente instrumento será consideradas como una coinversión (*Joint Venture*) o relación de agente, mandatario, patrón o empleado entre **“EL CLIENTE”** y **“EL AGENTE ADUANAL”**.

14.2. **“EL AGENTE ADUANAL”** empleará personal competente bajo su supervisión, subordinación y dirección para llevar a cabo el encargo objeto del presente convenio. Asimismo, **“EL CLIENTE”** autoriza a **“EL AGENTE ADUANAL”** para que se auxilie de sus empleados para efectuar la recepción, custodia, despacho aduanero y entrega de las mercancías que al efecto le sean encomendadas por **“EL CLIENTE”**.

14.3. **“EL AGENTE ADUANAL”**, en su carácter de patrón, es responsable único de las obligaciones que la ley establece a su cargo con dicho carácter y de las prestaciones con relación a sus empleados y trabajadores que utiliza para el desempeño de los Servicios objeto de este contrato.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES Y ENMIENDAS.

Cualquier modificación o enmienda en los términos y condiciones del presente contrato, únicamente tendrá validez y surtirá sus efectos en la medida en que ambas partes acuerden por escrito dicha modificación o enmienda.

DÉCIMA SEXTA. CESIÓN

Las partes convienen en que los derechos y obligaciones que a su favor y a su cargo se deriven del presente Contrato, no podrán cederse ni transmitirse en forma alguna, sino mediante previa autorización por escrito de su contraparte, pactándose al respecto que la parte que pretenda realizar dicha cesión, lo comunicará por escrito a la otra, quien deberá contestar dicha comunicación en un plazo de 15 (quince) días naturales y en caso contrario se tendrá por no autorizada dicha cesión.

DÉCIMA SEPTIMA. DOMICILIOS, AVISOS Y NOTIFICACIONES

17.1. Todas las notificaciones y avisos que deban otorgarse de conformidad con el presente contrato deberán hacerse por escrito, debiendo obtener la parte que la realice, evidencia de que la comunicación ha sido recibida por la otra parte. Para los efectos anteriores y hasta tanto no se notifiquen nuevos domicilios en la forma antes indicada, las partes señalan como sus domicilios los señalados en las declaraciones de este contrato.

17.2. En caso de que cualquiera de las partes cambie su domicilio, deberá notificarlo por escrito a la otra, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a que esto suceda, conforme a lo establecido en esta cláusula, de lo contrario, las notificaciones hechas a los anteriores domicilios, serán consideradas como válidas, sin la necesidad de evidencia.

DÉCIMA OCTAVA. AUDITORIA

“EL AGENTE ADUANAL” acuerda mantener registros exactos y completos de los contratos, documentos, correspondencia, libros contables, facturas y cualquier información relacionada con el presente contrato. Dichos registros serán mantenidos de acuerdo con las prácticas contables y conservados por un período de 5 (cinco) años posteriores a la terminación del presente contrato. **“EL AGENTE ADUANAL”** acuerda permitir a **“EL CLIENTE”** o quien ésta autorice, examine y audite la mencionada documentación, por cuenta y costo de **“EL CLIENTE”**, notificando por escrito y por anticipado a **“EL AGENTE ADUANAL”** con cuando menos 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha en que deseen llevar a cabo dicha revisión.

DÉCIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE. JURISDICCIÓN

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de Nogales, Sonora, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Leído el presente Contrato y enteradas las partes del contenido, valor, alcance y fuerza legal de todas y cada una de las Declaraciones y Cláusulas contenidas en el Contrato, y toda vez que la manifestación de su voluntad contenida en el mismo no se vio influenciada por violencia, error, dolo o mala fe o por cualquier otro vicio que pudiera nulificarlo en todo o en parte, “**EL CLIENTE**” y “**EL AGENTE ADUANAL**” lo ratifican y firman de conformidad, por duplicado, en la Ciudad de Nogales, Sonora a [10 de mayo de 2026](#).

POR

UNGERSA SA DE CV

POR

EL AGENTE ADUANAL

YURI ADALBERTO GOMEZ UNGER
Representante Legal

A.A. CESAR AUGUSTO Saviñon Ruelas